

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006568-98.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRENTE: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: ELENICE SOARES DA SILVA XAVIER

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA EM AMBULATÓRIO ONCOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E PROVER PARCIALMENTE o recurso e RATIFICAR a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, arquite-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5006568-98.2025.4.02.5101

510015707012 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5006568-98.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRENTE: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRENTE: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: ELENICE SOARES DA SILVA XAVIER

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pedido liminar, na qual ELENICE SOARES DA SILVA XAVIER objetiva atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso contra a decisão (evento 3), prolatada no âmbito do processo originário de nº 5000797-42.2025.4.02.5101, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual pleiteia a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de que os réus, solidariamente, propiciem as condições necessárias para o tratamento da parte autora, obrigando-os a providência consulta em ambulatório oncológico, sob a alegação de doença grave.

Em evento 6 consta parecer do NAT.

A liminar foi **deferida** parcialmente para determinar que os Recorridos providenciem a consulta em oncologia para dar início ao tratamento médico conforme protocolo da rede pública de saúde.

Não houve apresentação de contrarrazões.

No Evento 17 e Evento 19, a recorrente informou que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO (a quem foi direcionado o cumprimento da decisão judicial) não cumpriu a tutela de urgência.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão, verbis: (evento 3, DESPADEC1)

"A autora requer a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que os réus, providenciem CONSULTA EM ONCOLOGIA em até 72 horas, com atendimento integral oportuno.

Pelos laudos médicos trazidos aos autos é possível constatar que a parte autora realmente sofre de enfermidade.

O deferimento imediato da tutela seria aparentemente justo, mas não seria jurídico. A invocação genérica de um direito ideal à saúde previsto na Constituição não é eficaz para dar origem a obrigações. Admite-se que, principalmente, havendo perigo para a vida, o Poder Judiciário atue no sentido de preservá-la, desde que tal intento possa ser alcançado por algo que esteja ao alcance do juiz determinar que seja feito. Neste sentido, obrigar pessoas públicas ou privadas a agir quando a lei mesma não as compele a isto está fora de seu âmbito de possibilidades.

Ainda assim, se no decorrer da instrução houver convencimento do contrário, isto é, de que a tutela é imprescindível para a realização de um legítimo direito do demandante, poderá ser reconsiderada a decisão.

Apenas para que fique claro, se ainda não restou evidente até aqui, o subscritor desta decisão afirma não haver direito subjetivo individual a prestações de saúde por parte do Estado, o que não quer dizer que não exista o direito difuso correspondente ou que esteja de uma vez abdicando do exame de cada caso particular quando outros direitos conexos possam exigir prestação de tal natureza. Por isso mesmo, esta é uma decisão de caráter geral e de texto padronizado, aplicada em todos os casos nos quais nenhuma peculiaridade exija um pronunciamento específico.

Sendo assim, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Intime-se e cite-se a parte ré para apresentar resposta por escrito, no prazo de 30 dias, devendo ainda carrear aos autos toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, cumprindo assim a norma do art. 11 da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001.

Manifeste-se também, na mesma oportunidade, quanto à caracterização de litispendência ou coisa julgada de que tenha conhecimento.

Ainda, diante dos princípios contidos no art. 2º da Lei nº 9.099, de 25 de setembro de 1995, subsidiariamente aplicada (art. 1º da Lei nº 10.259/2001), notadamente os princípios da celeridade e da economia processual, a parte ré, no mesmo prazo, apresentará proposta de transação por escrito, se for do seu interesse, o que não significará nenhuma admissão de culpa nem será levado em consideração num possível julgamento de mérito. Havendo proposta, intime-se a parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, vindo os autos imediatamente conclusos para homologação do acordo, se for o caso.

Venham conclusos para sentença de mérito ou terminativa, não havendo proposta de acordo¹."

Requeru a antecipação dos efeitos da tutela em sede recursal, para fins de determinar que os recorridos, solidariamente, propiciem as condições necessárias ao tratamento da parte autora, obrigando-os a providenciar CONSULTA EM ONCOLOGIA, no prazo máximo de 05 dias, com atendimento integral oportuno (tratamento oncológico).

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

A parte autora comprovou os requisitos.

Os documentos juntados demonstram que a parte autora possui diagnóstico de câncer de cólon (CID-10: C18.9).

O NAT juntou parecer no evento 6, PARECER1.

O parecer esclareceu que a consulta em oncologia está indicada e é imprescindível ao manejo da condição clínica da Autora - câncer de cólon direito com metástase hepática e de linfonodos (Evento 1, ANEXO2, Páginas 16, 18 e 19), bem como afirmou que a mesma está coberta pelo SUS.

O parecer afirmou que a parte autora está inscrita para o procedimento em Consulta - Ambulatório 1ª vez - Coloproctologia (Oncologia), CID: Neoplasia maligna do cólon, solicitado em: 03/10/2024, pelo Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes,

classificação de risco: Vermelho – prioridade 1, com "situação: Em fila, posição: 245º". Verificou-se que a via administrativa para o caso em tela já está sendo utilizada, mas ainda sem a resolução da demanda.

Dispõe o art. 2º da Lei 12.732/2012 que "O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no **prazo de até 60 (sessenta) dias** contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico **ou em prazo menor**, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único".

Com efeito, o prazo máximo de 60 dias previsto para início do tratamento oncológico no artigo 2º da Lei nº 12.732/12 pode, ainda, ser reduzido em caso de necessidade terapêutica registrada em prontuário.

De tal sorte, observa-se que prazo legal não foi obedecido.

Assim, enquanto a parte autora aguarda o devido tratamento para a sua enfermidade, o tempo decorrido acarreta agravamento do quadro clínico e aumento da possibilidade de evolução para óbito.

Presentes, portanto, o periculum in mora e o fumus boni juris.

Quanto à argumentação sobre a necessidade de observância de critérios isonômicos na organização da fila de espera pela Administração, o princípio da impessoalidade, garantidor da isonomia alvejada nas respostas institucionais às demandas trazidas pela população, não pode servir de justificativa para relativizarem-se peculiaridades individuais no importe de sofrimento desproporcionalmente majorado ou de normalização da precariedade/morosidade na prestação dos serviços públicos.

No que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispôs: "**ENUNCIADO 40** - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que a transferência hospitalar seja realizada.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

O Tema 793, estabeleceu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178, em 23.05.2019).

Na mesma direção, os enunciados 8, 60, 87 CNJ trataram, respectivamente, do respeito à repartição de competências entre os entes, da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes e da individualização da atribuição dos entes.

Assim, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Nos termos do parecer: "Em consonância com o regulamento do SUS, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite (Deliberação CIB-RJ nº 4.004 de 30 de março de 2017), o Estado do Rio de Janeiro conta com uma Rede de Alta Complexidade Oncológica (ANEXO I)2."

Por essas razões, **DEFIRO PARCIALMENTE** o requerimento de natureza cautelar de atribuição de **efeito suspensivo ativo** para determinar que os Recorridos providenciem a consulta CONSULTA EM ONCOLOGIA, para dar início ao tratamento médico conforme protocolo da rede pública de saúde. O cumprimento da obrigação deverá ser, primeiramente, direcionado para o Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se."

Logo, a decisão liminar deve ser ratificada.

Por fim, em atenção às manifestações da parte autora, ressalto que eventual descumprimento da tutela de urgência deverá ser comunicada ao Juízo de origem, que poderá, inclusive, adotar medidas coercitivas para que a decisão judicial seja cumprida.

Por tais razões, voto por **CONHECER E PROVER PARCIALMENTE** o recurso e **RATIFICAR** a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.

1. A parte autora, assistida ou não por advogado, fique desde logo ciente de que não receberá necessariamente comunicações pelo Correio a respeito de todos os atos do Juiz, mesmo quando houver prazo de seu interesse a ser observado. Somente de decisões recorríveis nos termos das Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001 (indeferimento de liminar ou sentença) pode esperar ser intimada por telegrama ou outro meio semelhante. Deve, portanto, inteirar-se periodicamente do estado do processo, inclusive para tomar conhecimento de pagamentos que tenham sido determinados em seu favor. Os meios possíveis para manter-se atualizado sobre todas as ocorrências são a INTERNET, onde o processo pode ser visto em sua integralidade, bem como o comparecimento pessoal ao Juizado. Não serão fornecidas informações por meio de telefone a jurisdicionados ou advogados.

5006568-98.2025.4.02.5101

510015707011 .V7